

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4680/2533

นาย ตุ่น เข้ม แก้ว กับพวก
ผู้ว่าราชการ จังหวัด นครราชสีมา

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1367, มาตรา 1378

ป.วิ.พ. มาตรา 55

ป.ที่ดิน มาตรา 61

โจทก์ที่ 3 ชื่อที่พิพาทซึ่งเป็นที่ดินที่ น.ส. 3 ก. มาจากย. โดยทำสัญญาซื้อขาย
กันเอง และโจทก์ที่ 3 ได้ครอบครองที่พิพาทมาโดยตลอด โจทก์ที่ 3 ย่อมได้สิทธิ
ครอบครอง การที่ผู้ว่าราชการจังหวัด จำเลยมีคำสั่งเพิกถอน น.ส. 3 ก. ที่พิพาทจึง
เป็นการโต้แย้งสิทธิของโจทก์ที่ 3 ดังนี้ โจทก์ที่ 3 มีอำนาจฟ้อง.

โจทก์ทั้งสามสำนวนฟ้องเป็นใจความว่า โจทก์ที่ 1 และ 2 เป็นเจ้าของที่ดิน
คนละแปลง โดยไม่แจ้ง ภ.บ.ท. 6 ภ.บ.ท. 5 ไว้เป็นหลักฐานและเสียภาษีบำรุงท้องที่
ตลอดมาโดยไม่มีผู้ใดเข้าเกี่ยวข้องคัดค้าน ต่อมาโจทก์ที่ 1 และที่ 2 ได้ไปแจ้งขอ
ออก น.ส. 3 ก. โดยถูกต้องตามระเบียบแบบแผนและขั้นตอนของทางราชการแล้ว
ส่วนโจทก์ที่ 3 ได้ซื้อที่นาอีกแปลงหนึ่งจากนายยุ่ง ซึ่งได้ออก น.ส. 3 ก. ไว้แล้วโดย
ชอบด้วยกฎหมาย โดยได้ทำหนังสือสัญญาซื้อขายไว้แต่ยังไม่ได้โอนทางทะเบียน
โจทก์ที่ 3 ได้เข้าครอบครองที่นาดังกล่าวตลอดมาเป็นเวลา 3 ปีเศษ ต่อมาจำเลยได้

สั่งเพิกถอน น.ส. 3 ก.ของโจทก์ทั้งสาม อ้างว่าทับที่สาธารณประโยชน์ ทำเลเลี้ยงสัตว์บ้านเมืองยาง (หนองบัวแดง) และสั่งให้โจทก์ทั้งสามออกจากที่นาดังกล่าว ขอให้พิพากษาว่าที่พิพาทเป็นของโจทก์ที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 โดยชอบด้วยกฎหมาย ให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดจำเลย

จำเลยทั้งสามสำนวนให้การเป็นใจความว่า พินาททั้งสามแปลงเป็นส่วนหนึ่งของที่ทำเลเลี้ยงสัตว์สาธารณประโยชน์บ้านเมืองยาง"หนองบัวแดง" อันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินซึ่งราษฎรใช้ประโยชน์ร่วมกันมาเป็นเวลานานหลายสิบปีแล้ว การที่เจ้าหน้าที่ออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. 3 ก.) ให้ไป จึงไม่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นอำนาจของจำเลยชอบที่จะดำเนินการเพิกถอนเสียได้ตามความในมาตรา 61 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 334 หนังสือรับรองการทำประโยชน์(น.ส. 3 ก.) เลขที่ 5049 มีชื่อนายยุงเป็นเจ้าของ โจทก์ที่ 3 อ้างว่าชื่อมาจากนายยุง แต่เมื่อมิได้ทำสัญญาเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ สัญญาซื้อขายย่อมเป็นโมฆะ การที่จำเลยสั่งเพิกถอน น.ส. 3 ก. ของนายยุงจึงมิใช่ได้แย่งสิทธิโจทก์ที่ 3 นอกจากนี้โจทก์ที่ 3 เคยถูกฟ้องคดีอาญาฐานร่วมกันบุกรุกที่ดินพิพาทแปลงนี้ ซึ่งในคดีดังกล่าวศาลได้พิพากษาว่าที่ดินพิพาทแปลงนี้อยู่ในเขตทำเลเลี้ยงสัตว์หนองบัวแดงซึ่งทางราชการได้ออก น.ส. 3 ก.ให้แก่นายยุง แต่ฟังว่าจำเลย (โจทก์ที่ 3 ในคดีนี้) ขาดเจตนาจึงพิพากษายกฟ้องคดีถึงที่สุดตามสำเนาภาพถ่ายคำพิพากษาคดีหมายเลขดำที่ 2255/2524 คดีหมายเลขแดงที่ 802/2525 ของศาลชั้นต้น ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า ที่พิพาทตามฟ้องเป็นของโจทก์ที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 โดยชอบด้วยกฎหมาย ให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาที่ 790/2525 เรื่อง การเพิกถอนหนังสือรับรองการทำประโยชน์ ลงวันที่ 12 มีนาคม 2525 ที่สั่งให้เพิกถอน น.ส. 3 ก. เลขที่ 5051 เล่ม 51 ข. หน้า 1 ตำบลเมืองยาง อำเภอชุมพวง

จังหวัดนครราชสีมา มีชื่อโฉมที่ 1 เป็นเจ้าของ น.ส. 3 ก.เลขที่ 5050 เล่ม 51 ก. หน้า 50 ตำบลเมืองยาง อำเภอชุมพวงจังหวัดนครราชสีมา มีชื่อโฉมที่ 2 เป็นเจ้าของ น.ส. 3 ก.เลขที่ 5049 เล่ม 51 ก. หน้า 49 ตำบลเมืองยาง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ของโฉมที่ 3 ซึ่งมีชื่อนายยุ่ง ธรรมเริง เป็นเจ้าของ

จำเลยทั้งสามสำนวนอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งสามสำนวนฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงฟังได้ในเบื้องต้นว่า กรรมที่ดินได้ออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.)เลขที่ 5151 เลขที่ 5050 เลขที่ 5049 ให้แก่โฉมที่ 1 โฉมที่ 2 และนายยุ่ง ธรรมเริง ตามลำดับ ตามเอกสารหมายเลข 5049 ให้แก่โฉมที่ 1 โฉมที่ 2 และนายยุ่ง ธรรมเริง ตามลำดับ ตามเอกสารหมายเลข จ.22, จ.32, จ.34 นายยุ่งขายที่ดินตามเอกสารหมายเลข จ.34 ให้แก่โฉมที่ 3 ต่อมาวันที่ 12 มีนาคม 2525 จำเลยมีคำสั่งเพิกถอนหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. 3 ก.) ทั้งสามฉบับดังกล่าว ข้อที่ต้องวินิจฉัยตามที่จำเลยฎีกามีว่า ที่พิพาทของโฉมทั้งสามตามเอกสารหมายเลข จ.22, จ.32 และ จ. 34 เป็นทำเลเลี้ยงสัตว์อันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินหรือไม่ การออก น.ส. 3 ก. ทั้งสามฉบับชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ จำเลยมีอำนาจเพิกถอน น.ส. 3 ก. ดังกล่าวหรือไม่ และโฉมที่ 3 มีอำนาจฟ้องหรือไม่...ข้อนำสืบของโฉมทั้งสามมีน้ำหนักมากกว่าฟังได้ว่าที่พิพาทตามเอกสารหมายเลข จ.22, จ.32 และ จ.34 ไม่อยู่ในเขตทำเลเลี้ยงสัตว์อันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน และเมื่อที่พิพาททั้งสามแปลงไม่ใช่ที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินเช่นนี้การออก น.ส. 3 ก. ตามเอกสารหมายเลข จ.22, จ.32 และ จ.34 จึงชอบด้วยกฎหมาย จำเลยไม่มีอำนาจเพิกถอนได้ ส่วนเรื่องอำนาจฟ้องของโฉมที่ 3 นั้น เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า โฉมที่ 3 ได้

ข้อที่พิพาทตามเอกสารหมายเลข 34 มาจากนายยุ่งและได้ครอบครองมาโดยตลอดเช่น
นี้ โจทก์ที่ 3 จึงได้สิทธิครอบครอง ดังนั้นเมื่อจำเลยมีคำสั่งเพิกถอน น.ส. 3 ก. ตาม
เอกสารหมายเลข 34 จึงเป็นการโต้แย้งสิทธิของโจทก์ที่ 3...โจทก์ที่ 3 มีอำนาจฟ้อง"

พิพากษายืน.

(สุวิทย์ ธีรพงษ์-ไมตรี กลั่นนุรักษ์-อุไร คังคะเกตุ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

คดีนี้ จำเลยให้การต่อสู้ตอนหนึ่งว่า โจทก์ที่ 3 เคยถูกฟ้องคดีอาญาฐานร่วมกันบุกรุก
ที่ดินพิพาทแปลงนี้ ซึ่งศาลพิพากษาว่าที่ดินแปลงนี้อยู่ในเขตทำเลเลี้ยงสัตว์
หนองบัวแดง แต่โจทก์ที่ 3 ขาดเจตนาจึงยกฟ้อง คดีถึงที่สุด ปัญหาจึงมีว่า จะนำข้อ
เท็จจริงในคดีอาญาก่อนมาฟังในคดีนี้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 46 ได้หรือไม่เพียงใด คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3068/2523, คำพิพากษาศาล
ฎีกาที่ 2145/2525 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1697/2527 วินิจฉัยในแนวเดียวกันว่า ใน
คดีอาญาซึ่งถึงที่สุดไปแล้วที่เจ้าพนักงานอัยการเป็นโจทก์ฟ้องจำเลยเมื่อผู้เสียหายมา
ฟ้องจำเลยเป็นคดีแพ่งในมูลคดีเดียวกัน คู่ความในคดีแพ่งต้องผูกพันตามคำ
พิพากษาในคดีอาญา แต่หากกรณีเป็นเรื่องของหน่วยราชการก็ยังมีคำพิพากษาศาล
ฎีกาที่ 243/2525 วินิจฉัยว่า คดีอาญาที่โจทก์ถูกฟ้องในข้อหาคนต่างด้าวเข้าเมือง

โดยไม่ได้รับอนุญาตได้ถึงที่สุดโดยศาลวินิจฉัยว่า โจทก์เป็นบุคคลผู้ได้กำเนิดในราชอาณาจักรไทย โจทก์ย่อมได้สัญชาติไทยเช่นนี้ เมื่อโจทก์ฟ้องคดีแพ่งขอให้เพิกถอนคำสั่งของเจ้าพนักงานที่สั่งเพิกถอนสัญชาติไทยของโจทก์โดยอ้างว่าเป็นคำสั่งที่มีชอบศาลจำต้องถือข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในคำพิพากษาคดีส่วนอาญาว่าโจทก์เป็นคนสัญชาติไทยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 46 และคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 451/2531 วินิจฉัยว่า จำเลยเคยถูกฟ้องคดีอาญาข้อหาบุกรุกทางสาธารณะ ศาลพิพากษาถึงที่สุดแล้วว่า ที่พิพาทอยู่นอกเขตทางสาธารณะและเป็นที่ดินของจำเลย แต่โจทก์ไม่ได้เป็นคู่ความในคดีดังกล่าว จึงถือเอาข้อเท็จจริงในคดีอาญานั้นมาฟังในคดีนี้ไม่ได้ คดีนี้พอเทียบเคียงได้กับคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 243/2525 โดยถือว่า หน่วยงานของรัฐต้องผูกพันตามคำพิพากษาคดีส่วนอาญาซึ่งเกี่ยวกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานนั้น ๆ เพราะหน่วยงานของรัฐย่อมเป็นส่วนหนึ่งของรัฐจะแยกต่างหากจากรัฐไม่ได้ เมื่อรัฐเป็นคู่ความหรือเป็นผู้เสียหายย่อมถือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นคู่ความหรือผู้เสียหายด้วย ฉะนั้น สำหรับโจทก์ที่ 3 ในคดีนี้จึงน่าจะนำข้อเท็จจริงในคดีอาญาก่อนซึ่งศาลพิพากษาถึงที่สุดแล้วฟังว่า ที่พิพาทเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินมาวินิจฉัยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 46 แต่อาจมีผู้เห็นไปในคดีอาญาก่อนเมื่อโจทก์ที่ 3 ชนะคดีโดยศาลยกฟ้องแล้ว ก็ไม่มีเหตุที่จะอุทธรณ์ต่อไปอีก ก็เห็นว่า แม้ผลคดีโจทก์ที่ 3 จะเป็นผู้ชนะแต่ข้อเท็จจริงที่ศาลยกขึ้นวินิจฉัยเป็นผลร้ายแก่โจทก์ที่ 3 โจทก์ที่ 3 ก็ย่อมจะอุทธรณ์ต่อไปได้ เพราะผลแห่งคำวินิจฉัยกระทบกระเทือนสิทธิของโจทก์ที่ 3 โดยเทียบนัยคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1404/2520 ในคดีแพ่ง แต่อย่างไรก็ตาม สำหรับคดีนี้จำเลยได้ยกปัญหานี้ขึ้นอุทธรณ์แต่ศาลอุทธรณ์มิได้วินิจฉัยให้ จำเลยก็ได้ฎีกาต่อมา จึงไม่มีประเด็นสู่ศาลฎีกา และแม้จะเป็นปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาลไม่เห็นสมควรหยิบยกขึ้นวินิจฉัยก็ได้ตามนัย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1549/2527, คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 905/2532. สาครตั้งวรรณ
วิบูลย์.